

1503916-65.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2047220/2020 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 10106985 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

1260/20/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2047220 - 69º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503916-65.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503916-65.2020.8.26.0228, c. 357/20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2047220/2020 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 10106985 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

1260/20/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2047220 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA,

1260/20/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO NASCIMENTO DIAS e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

FABIANO NASCIMENTO DIAS e ROGERIO ESPINOLA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 11h30, na Rua Tiberio Fabrianesi, nº 68, Sapopemba, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, tinham em depósito e guardavam para fins de

tráfico, 2.652,2 gramas de cocaína em pó, 1.484,6 gramas de cocaína, acondicionadas em 1000 eppendorfs, 10,1quilogramas de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha e, ainda, mais 1.186,4 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), acondicionadas em 2.000 invólucros plásticos, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JOEL JOSE DOS SANTOS, também qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 37, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois colaborava como informante, com grupo destinado à a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 ao desempenhar a função de "olheiro", a fim de que o grupo pudesse armazenar para comercializar substâncias entorpecentes.

Em 02 de março de 2020, houve a determinação para notificação dos réus e para apresentação de defesas prévias (fls. 163/164).

Os réus foram notificados (Fabiano fls.419, Rogério fls. 420 e Joel fls. 421) e ofertaram defesas preliminares (Joel fls. 249/281, Rogério fls. 387/396 e Fabiano fls. 454, sendo que a Defesa de Joel arrolou 03 testemunhas para sua defesa e a Defesa de Rogério arrolou 04 testemunhas. As defesas de Joel e Rogério arrolaram uma testemunha em comum entre elas.

A denúncia foi recebida (para o réu Joel fls. 282, réu Rogério fls.397 e para o réu Fabiano fls. 456) e os réus foram devidamente citados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Em seguida os réus foram interrogados. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, as partes postularam a absolvição dos réus por insuficiência de provas.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é improcedente.

O policial Luiz Gustavo relatou que foram apurar uma denúncia anônima sobre um imóvel que serviria para produção e embalagem de drogas. Chegando ao local recorda-se de ter visto o réu Rogério fechando o portão, sendo que ele teria tentado trancar o cadeado que havia no portão, mas sem conseguir, contudo. Percebeu que 1 ou 2 indivíduos fugiram pelo telhado do local. Não se recorda se alguma outra pessoa foi abordada fora do imóvel. Em revista a Rogerio, encontraram em poder dele 2 aparelhos celulares e também um molho de chaves, mas não chegaram a verificar se alguma daquelas funcionava no cadeado do portão que ele tentou fechar. Questionado, inicialmente negou qualquer envolvimento com o tráfico, mas o depoente afirma que, posteriormente, já no Distrito Policial, ele teria dito que era o responsável pelas drogas, não se recordando se isso ocorreu na presença da autoridade policial. O portão (que era na verdade um tapume de madeira) estava aberto e era possível sentir o odor de entorpecentes. Era possível verificar que se tratava de um imóvel em construção. No andar do nível da rua havia uma pequena garagem. Ao subirem a escada, um sofá foi posto no local, para tentar impedir o acesso pelos policiais. Há dois andares superiores, sendo que foram encontradas drogas em ambos os andares. Havia drogas já fracionadas e drogas a serem fracionadas, bem como embalagens vazias, colheres, liquidificadores, balanças e anotações. Inicialmente, afirmou que tanto o réu Joel como o réu Fabiano foram abordados dentro do imóvel. Questionado sobre o conteúdo de seu depoimento na fase policial, afirmou que se recordava apenas de Joel ter sido abordado dentro do imóvel, não se recordando onde Fabiano teria sido abordado. Ao questionar Joel, ele apenas disse que era usuário e que estava ali "trabalhando". Com ele nada de ilícito foi encontrado. Não se recorda de um veículo Kombi no local. Não havia sinais de que o imóvel fosse habitado. Não se recorda de algum documento dos abordados ter sido encontrado no local. Não os conhecia anteriormente. Não se recorda o que Fabiano falou. Rogerio reside nas proximidades do imóvel, tanto que familiares dele compareceram ao local. Não se recorda se Fabiano e Joel residem nas proximidades. Não se recorda de quaisquer

deles parecerem estar sob efeito de drogas e no imóvel não foram encontrados apetrechos para consumo de drogas. O depoente esteve em todos os cômodos do imóvel e não se recorda se havia geladeira ou fogão, recordando-se apenas do sofá que foi usado para tentar impedir a passagem na escada. Na denúncia anônima que lhe foi passada não havia características físicas informadas.

O policial Renan relatou que estavam em patrulhamento de rotina, quando adentraram na rua mencionada na denúncia e observou o réu Rogerio na frente de um imóvel, sendo que ao perceber a presença policial, tentou adentrar no local. Havia disque denúncia para aquela rua, não se recordando se havia especificação de imóvel. Havia apenas informação de um indivíduo como cozinheiro, que seria uma pessoa gorda. Procedeu-se à abordagem de Rogerio, sendo que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder dele. O imóvel era aberto, não havia qualquer portão no local. Adentraram e sentiram cheiro de drogas. No nível da rua havia uma garagem. Subiram a escada, sendo que havia um sofá que impedia a fácil passagem. No andar superior, encontraram o réu Fabiano, que estava embalando entorpecentes. Em revista pessoal, com Fabiano nada foi encontrado. Não se recorda onde Joel foi abordado, se dentro ou fora da casa. Quando Rogerio foi abordado e questionado, nada falou. Fabiano disse que não residia no local e estava apenas de passagem. O imóvel estava em construção e não havia sinais de que fosse habitado. Não se recorda de ter encontrado documentos ou roupas dos réus no local. Não se recorda se algum dos réus residia nas proximidades. Alguém se apresentou como parente de um deles, acreditando que tenha sido de Rogerio. Havia uma Kombi parada na frente do imóvel, a qual algum deles, não se recordando qual, disse que seria utilizada para transporte da droga. Não os conhecia anteriormente.

De fato, como bem observado pelo Ministério Público, existem muitas contradições entre os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo e mesmo em relação àquilo que eles disseram na fase policial. Com efeito, não houve confluência nem mesmo no que diz respeito ao local onde os réus teriam sido abordados. Apenas houve identidade com relação ao réu Rogerio, que ambos disseram que teria sido visto fora da casa. Mas, um disse que ele foi visto saindo da casa e tentando trancar o portão, que tinha um cadeado, já o outro disse que ele foi abordado porque tentou adentrar ao imóvel, negando que no local houvesse qualquer portão ou cadeado. Na fase policial, ambos disseram que Joel foi abordado fora do imóvel, após ter gritado que havia policiais no local. Em Juízo, Luiz Gustavo falou que Joel foi abordado dentro do imóvel e Renan não se recordava onde Joel estava. Luiz Gustavo disse que Rogerio teria confessado ser o responsável pelas drogas em um determinado momento e Renan disse que apenas ficou em silêncio e gaguejou.

Assim, a despeito da apreensão de vultuosa quantidade de drogas e de apetrechos relacionados ao tráfico, fato é que os depoimentos dos policiais não trouxe ao Juízo qualquer elemento concreto que tenha o condão de estabelecer um liame claro e objetivo entre os réus e as drogas encontradas, motivo pelo qual devem ser absolvidos por insuficiência de provas.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER os réus FABIANO NASCIMENTO DIAS, ROGERIO ESPINOLA DE OLIVEIRA e JOEL JOSE DOS SANTOS, da imputação de infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (réus Fabiano e Rogerio) e ao artigo 37 da Lei nº 11.343/06 (réu Joel), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se para incineração do entorpecente apreendido independentemente de trânsito em julgado.

Verifico que o HC de fls. 328/361 teve sua impetração julgada prejudicada (fls. 629/631), sendo desnecessária, portanto, comunicação ao E.TJ.

P.R.I.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA